

Concept SKM-Analyse

Administratieve lasten Pakjeswet

Wet van 17 december 2023 betreffende de werkomstandigheden van postpakketbezorgers

21 Januari 2026

Dienst Administratieve Vereenvoudiging
FOD Beleid en Ondersteuning

CONCEPTVERSIE

Cijfers en parameters ter validatie

Alle tijdschattingen zijn indicatief en vereisen veldvalidatie

Inhoud

Inhoud	2
1. Managementsamenvatting	4
Totaaloverzicht actieve administratieve lasten	4
Indicatieve lasten (opgeschort)	4
Kernbevindingen	4
2. Methodologie	5
2.1 SKM-formule	5
2.2 Gehanteerde parameters	5
Uurtarief	5
Sectorparameters	5
Scenario-verdeling	5
3. Wettelijk kader	6
4. Detailanalyse per verplichting	7
4.1 Kennisgeving BIPT	7
Parameters	7
Kostenberekening (eenmalig)	7
4.2 Halfjaarlijkse rapportering	7
Parameters	7
Kostenberekening (jaarlijks)	8
4.3 Coördinator aanstellen en taken	8
Parameters - Aanstellen (eenmalig)	8
Parameters - Taken (jaarlijks)	8
Kostenberekening aanstellen (eenmalig)	9
Kostenberekening taken (jaarlijks)	9
4.4 Waakzaamheidsplan	9
Parameters - Opstellen (eenmalig)	9
Parameters - Actualisatie (jaarlijks)	10
Kostenberekening opstellen (eenmalig)	10
Kostenberekening actualisatie (jaarlijks)	10
4.5 Tijdregistratie	10
Parameters	11
Kostenberekening (INDICATIEF - niet actief)	11
4.6 Minimumvergoeding controle	11
Parameters	11
Kostenberekening (jaarlijks)	12
4.7 Ketenregistratie RSZ	12

Parameters	12
Kostenberekening (jaarlijks)	12
5. Totaalanalyse	13
5.1 Overzicht per verplichting	13
Totalen	13
5.2 Verdeling per scenario	13
6. Internationale benchmark	14
6.1 Nederland	14
6.2 Duitsland	14
6.3 EU-Platformwerkrichtlijn	14
7. Conclusies	15
1. Omvang administratieve last	15
2. Zwaartepunten	15
3. Disproportionele belasting	15
4. Indicatief karakter tijdschattingen	15
5. Fundamentele vraagstelling bij interventielogica	15
8. Bronvermelding	17
Wetgeving	17
BIPT-besluiten	17
Rechtspraak	17
Methodologie	17
Overige bronnen	17

1. Managementsamenvatting

Dit rapport analyseert de administratieve lasten van de Wet van 17 december 2023 betreffende de werkomstandigheden van postpakketbezorgers (hierna: Pakjeswet) volgens de Standaard Kostenmodel (SKM) methodologie.

Methodologische kanttekening: De in dit rapport gepresenteerde cijfers zijn indicatief. De tijdschattingen per handeling zijn gebaseerd op deskundige inschatting en vereisen validatie via veldonderzoek. De daadwerkelijke administratieve last kan afwijken afhankelijk van bedrijfsspecifieke omstandigheden.

Totaaloverzicht actieve administratieve lasten

Categorie	Bedrag
Eenmalige invoeringskosten	€ 5.146.855
Jaarlijkse recurrente kosten	€ 9.505.731

Indicatieve lasten (opgeschort)

Categorie	Bedrag	Status
Tijdregistratie (jaarlijks)	€ 9.398.410	Fase 2 opgeschort

Kernbevindingen

De coördinatorverplichting (art. 5/2) vertegenwoordigt de zwaarste recurrente last met €3.864.238 per jaar (40,7% van actieve jaarlijkse lasten).

De tijdregistratieverplichting (art. 5/3-5/4) is momenteel opgeschort. Bij activering zou deze €9.398.410 per jaar bedragen.

Micro-ondernemingen (60% van de sector) worden disproportioneel belast door vaste kosten.

2. Methodologie

2.1 SKM-formule

De berekeningen volgen de officiële SKM-methodologie zoals vastgelegd in de DAV Handleiding 2024:

$$AL = ((T \times P) + OOP) \times Q \times F$$

Waarbij:

T = tijdsbesteding per handeling (in uren)

P = uurtarief uitvoerder (DAV 2024 standaardtarieven)

OOP = out-of-pocket kosten (directe uitgaven zoals retributies)

Q = aantal actoren in de doelgroep

F = frequentie per jaar

2.2 Gehanteerde parameters

Uurtarief

Gehanteerd tarief: €42,14 (Intern-Middel DAV 2024). Dit tarief is inclusief overhead en vertegenwoordigt de kost voor een medewerker met middelbare kwalificatie die administratieve taken uitvoert.

Sectorparameters

Parameter	Waarde	Bron
Aantal aanbieders (Q)	3.500	Schatting BELparcel
Aantal bezorgers	~25.000	Sectorschatting
Opdrachtgevers met onderaannemers	700	~20% van aanbieders
Retributie BIPT	€206,33	BIPT Besluit 2024
ICT-systeem tijdregistratie	€500/jaar	Schatting

Scenario-verdeling

Scenario	Aandeel	Aantal	Bezorgers gem.
Micro (1-5 bezorgers)	60%	2.100	3
Klein/middel (10-50)	35%	1.225	25
Groot (>50)	5%	175	100

3. Wettelijk kader

De Wet van 17 december 2023 legt zeven hoofdcategorieën van administratieve verplichtingen op aan aanbieders van pakketdistributiediensten:

Nr	Verplichting	Wettelijke basis	Plichtigen	Status
1	Kennisgeving BIPT	Art. 6/1 Postwet	3.500	Actief
2	Halfjaarlijkse rapportering	Art. 6/2 Postwet	3.500	Actief
3	Coördinator aanstellen en taken	Art. 5/2 Postwet	3.500	Actief
4	Waakzaamheidsplan	Art. 5/2 + KB 26/3/2024	3.500	Actief
5	Tijdregistratie	Art. 5/3-5/4 Postwet	25.000	OPGESCHORT
6	Minimumvergoeding controle	Art. 10/1 Postwet	700	Actief
7	Ketenregistratie RSZ	Art. 5/4 Postwet	700	Actief

4. Detailanalyse per verplichting

4.1 Kennisgeving BIPT

Wettelijke basis: Art. 6/1 Postwet

Elke aanbieder van pakketdistributiediensten moet zich vóór aanvang van de activiteiten melden bij het BIPT via het BELparcel-platform. De kennisgeving omvat identificatiegegevens (KBO-nummer, contactpersoon) en eventueel een kopie van de vervoersvergunning.

Parameters

Parameter	Waarde	Toelichting
Q (aantal plichtigen)	3.500	Alle aanbieders
T_micro	1 uur	Tijdsbesteding micro-onderneming
T_klein	1 uur	Tijdsbesteding kleine/middelgrote onderneming
T_groot	1 uur	Tijdsbesteding grote onderneming
F (frequentie)	1 (eenmalig)	
OOP	€206,33	Retributie BIPT

**Indicatieve schatting - ter validatie*

Kostenberekening (eenmalig)

Scenario	Aantal	Kost	%
Micro	2.100	€521.787	60,0%
Klein/middel	1.225	€304.376	35,0%
Groot	175	€43.482	5,0%
TOTAAL	3.500	€869.645	100%

Kennisgeving wijzigingen (1b): €7.375/jaar (schatting: 10% ondernemingen wijzigt jaarlijks)

4.2 Halfjaarlijkse rapportering

Wettelijke basis: Art. 6/2 Postwet

Tweemaal per jaar (deadline 31 januari en 31 juli) moeten aanbieders rapporteren over hun onderaannemers (KBO-nummers), contactgegevens coördinator, aantal pakketten en vergoedingen per onderaannemer, en lokalisatie van distributiecentra.

Parameters

Parameter	Waarde	Toelichting
Q (aantal plichtigen)	3.500	Alle aanbieders
T_micro	8 uur	Tijdsbesteding per rapportering
T_klein	12 uur	Tijdsbesteding per rapportering
T_groot	16 uur	Tijdsbesteding per rapportering
F (frequentie)	2 (halfjaarlijks)	
OOP	€0	Geen directe kosten

**Indicatieve schatting - ter validatie*

Kostenberekening (jaarlijks)

Scenario	Aantal	Kost/jaar	%
Micro	2.100	€1.415.904	49,0%
Klein/middel	1.225	€1.238.916	42,8%
Groot	175	€235.984	8,2%
TOTAAL	3.500	€2.890.804	100%

4.3 Coördinator aanstellen en taken

Wettelijke basis: Art. 5/2 Postwet

Aanbieders en rechtstreekse onderaannemers moeten een coördinator aanstellen die pakketbezorgers informeert over hun rechten en plichten (bij aanvang én jaarlijks) en een waakzaamheidsplan opstelt met risicoanalyse en preventiemaatregelen.

Parameters - Aanstellen (eenmalig)

Parameter	Waarde	Toelichting
Q (aantal plichtigen)	3.500	Alle aanbieders
T_micro	4 uur	Opstellen procedures, systemen inrichten
T_klein	4 uur	
T_groot	8 uur	
F (frequentie)	1 (eenmalig)	

Parameters - Taken (jaarlijks)

Parameter	Waarde	Toelichting
T_micro	13 uur	Informeren bezorgers, waakzaamheidsplan, monitoring

Parameter	Waarde	Toelichting
T_klein	36 uur	
T_groot	116 uur	
F (frequentie)	1	

**Indicatieve schatting - ter validatie*

Kostenberekening aanstellen (eenmalig)

Scenario	Kost
Micro	€353.976
Klein/middel	€206.486
Groot	€58.996
TOTAAL	€619.458

Kostenberekening taken (jaarlijks)

Scenario	Kost/jaar	%
Micro	€1.150.422	29,8%
Klein/middel	€1.858.374	48,1%
Groot	€855.442	22,1%
TOTAAL	€3.864.238	100%

4.4 Waakzaamheidsplan

Wettelijke basis: Art. 5/2 Postwet + KB 26 maart 2024

Het waakzaamheidsplan bevat een beschrijving van de keten van onderaannemers en bezorgers, een analyse van risico's op inbreuken op de postwet, arbeidsrecht en sociale zekerheid, en maatregelen om deze risico's aan te pakken.

Parameters - Opstellen (eenmalig)

Parameter	Waarde	Toelichting
Q (aantal plichtigen)	3.500	Alle aanbieders
T_micro	16 uur	Ketenbeschrijving, risicoanalyse, preventiemaatregelen
T_klein	32 uur	
T_groot	80 uur	
F (frequentie)	1 (eenmalig)	

Parameters - Actualisatie (jaarlijks)

Parameter	Waarde	Toelichting
T_micro	4 uur	Jaarlijkse evaluatie en bijwerking
T_klein	12 uur	
T_groot	24 uur	
F (frequentie)	1	

**Indicatieve schatting - ter validatie*

Kostenberekening opstellen (eenmalig)

Scenario	Kost
Micro	€1.415.904
Klein/middel	€1.651.888
Groot	€589.960
TOTAAL	€3.657.752

Kostenberekening actualisatie (jaarlijks)

Scenario	Kost/jaar
Micro	€353.976
Klein/middel	€619.458
Groot	€176.988
TOTAAL	€1.150.422

4.5 Tijdregistratie

Wettelijke basis: Art. 5/3-5/4 Postwet

 LET OP: OPGESCHORTE VERPLICHTING

De tijdregistratieverplichting (fase 2) is sinds maart 2025 opgeschort en momenteel NIET van toepassing.

Onderstaande kostenberekening is zuiver indicatief en geeft de potentiële last weer indien de verplichting in de toekomst wordt geactiveerd.

Deze kosten zijn NIET opgenomen in de totalen van actieve verplichtingen.

Dagelijkse registratie van de pakketdistributietijd voor elke bezorger via het RSZ-platform of een eigen systeem. Te registreren: datum, INSZ-nummer, statuut, start/eindlocatie, tijdstippen.

Parameters

Parameter	Waarde	Toelichting
Q (aantal plichtigen)	25.000	Alle bezorgers
T	0,033 uur (2 min/dag)	Per bezorger
F (frequentie)	220 werkdagen/jaar	
ICT-kost	€500/onderneming/jaar	3.500 ondernemingen

**Indicatieve schatting - ter validatie*

Kostenberekening (INDICATIEF - niet actief)

Component	Kost/jaar	Status
Tijdregistratie bezorgers	€7.648.410	Opgeschort
ICT-systemen (3.500 bedrijven)	€1.750.000	Opgeschort
TOTAAL INDICATIEF	€9.398.410	NIET ACTIEF

4.6 Minimumvergoeding controle

Wettelijke basis: Art. 10/1 Postwet

Opdrachtgevers die onderaannemers inzetten moeten maandelijks verifiëren dat de minimumvergoeding correct wordt berekend en betaald conform de formule in het KB.

Parameters

Parameter	Waarde	Toelichting
Q (aantal plichtigen)	700	Opdrachtgevers met onderaannemers
T_micro	2 uur	Maandelijks verificatie
T_klein	4 uur	
T_groot	8 uur	
F (frequentie)	12 (maandelijks)	
OOP	€0	Geen directe kosten

**Indicatieve schatting - ter validatie*

Kostenberekening (jaarlijks)

Scenario	Aantal	Kost/jaar	%
Micro	420	€424.771	40,0%
Klein/middel	245	€495.566	46,7%
Groot	35	€141.590	13,3%
TOTAAL	700	€1.061.928	100%

4.7 Ketenregistratie RSZ**Wettelijke basis: Art. 5/4 Postwet**

Opdrachtgevers die onderaannemers inzetten moeten voorafgaand aan de RSZ alle inlichtingen opgeven om onderaannemers te identificeren, en wijzigingen in de keten melden.

Parameters

Parameter	Waarde	Toelichting
Q (aantal plichtigen)	700	Opdrachtgevers met onderaannemers
T_micro	1 uur	Melden wijzigingen onderaannemersketen
T_klein	2 uur	
T_groot	4 uur	
F (frequentie)	12 (maandelijks)	
OOP	€0	Geen directe kosten

**Indicatieve schatting - ter validatie*

Kostenberekening (jaarlijks)

Scenario	Aantal	Kost/jaar	%
Micro	420	€212.386	40,0%
Klein/middel	245	€247.783	46,7%
Groot	35	€70.795	13,3%
TOTAAL	700	€530.964	100%

5. Totaalanalyse

5.1 Overzicht per verplichting

Onderstaande tabel geeft een volledig overzicht van alle administratieve lasten, met duidelijke scheiding tussen actieve en opgeschorte verplichtingen.

Nr	Verplichting	Type	Totaal	% actief	Status
1	Kennisgeving BIPT	Eenmalig	€869.645	16,9%	✓ Actief
1b	Kennisgeving wijzigingen	Jaarlijks	€7.375	0,1%	✓ Actief
2	Halfjaarlijkse rapportering	Jaarlijks	€2.890.804	30,4%	✓ Actief
3	Coördinator aanstellen	Eenmalig	€619.458	12,0%	✓ Actief
3b	Coördinator taken	Jaarlijks	€3.864.238	40,7%	✓ Actief
4	Waakzaamheidsplan opstellen	Eenmalig	€3.657.752	71,1%	✓ Actief
4b	Waakzaamheidsplan actualisatie	Jaarlijks	€1.150.422	12,1%	✓ Actief
5	Tijdregistratie bezorgers	Jaarlijks	€7.648.410	-	⚠ Opgeschort
5b	ICT-systeem tijdregistratie	Jaarlijks	€1.750.000	-	⚠ Opgeschort
6	Minimumvergoeding controle	Jaarlijks	€1.061.928	11,2%	✓ Actief
7	Ketenregistratie RSZ	Jaarlijks	€530.964	5,6%	✓ Actief

Totalen

Categorie	Bedrag	Status
Eenmalig (actief)	€5.146.855	✓ Van toepassing
Jaarlijks (actief)	€9.505.731	✓ Van toepassing
Jaarlijks (opgeschort)	€9.398.410	⚠ Indicatief

5.2 Verdeling per scenario

De administratieve last is niet gelijk verdeeld over de ondernemingsgroottes. Micro-ondernemingen (60% van de sector) dragen een aanzienlijk deel van de vaste kosten, terwijl zij vaak over minder administratieve capaciteit beschikken.

6. Internationale benchmark

6.1 Nederland

Nederland kent geen specifieke pakjeswet met vergelijkbare administratieve verplichtingen. De focus ligt op algemene arbeidswetgeving en de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS).

Geen verplichte coördinator voor pakketbezorging. Geen centraal registratiesysteem zoals BELparcel. Ketenverantwoordelijkheid via civielrechtelijke aansprakelijkheid.

6.2 Duitsland

Duitsland heeft het Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG - Supply Chain Due Diligence Act) dat bredere due diligence vereist, maar specifiek voor grote ondernemingen (>3.000 werknemers, vanaf 2024: >1.000).

Toepassing: Grote ondernemingen. Focus: Mensenrechten en milieu in toeleveringsketen. Geen specifieke pakketbezorgersregulering.

6.3 EU-Platformwerkrichtlijn

De EU-richtlijn betreffende platformwerk (2024) bevat relevante bepalingen voor de pakketbezorgsector:

Vermoeden van arbeidsrelatie bij platformwerk. Transparantieplichtingen voor algoritmes. Bescherming persoonsgegevens platformwerkers.

België heeft tot 2026 tijd voor omzetting. De Pakjeswet anticipeert deels op deze richtlijn.

7. Conclusies

Op basis van de SKM-analyse kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

Methodologische kanttekening: De gepresenteerde cijfers zijn indicatief. Alle tijdschattingen zijn gebaseerd op deskundige inschatting en vereisen validatie via veldonderzoek bij de betrokken actoren.

1. Omvang administratieve last

De totale actieve administratieve last bedraagt:

Eenmalige invoeringskosten: €5.146.855

Jaarlijkse recurrente kosten: €9.505.731

Daarnaast is er een indicatieve jaarlijkse last van €9.398.410 voor de tijdregistratieverplichting, die momenteel is opgeschort.

2. Zwaartepunten

De coördinatorverplichting vormt met €3.864.238 per jaar (40,7%) de zwaarste actieve recurrente last. Het waakzaamheidsplan vertegenwoordigt met €3.657.752 de zwaarste eenmalige invoeringskost (71,1%).

Bij eventuele activering van de tijdregistratie zou deze verplichting de grootste jaarlijkse last worden (€9.398.410).

3. Disproportionele belasting

Micro-ondernemingen (60% van de sector, 2.100 bedrijven) dragen een disproportioneel deel van de vaste kosten, terwijl zij vaak over minder administratieve capaciteit beschikken. De vaste tijdsinvestering per verplichting weegt relatief zwaarder voor kleinere ondernemingen.

4. Indicatief karakter tijdschattingen

De gehanteerde tijdschattingen zijn conceptueel en niet gebaseerd op empirische metingen. Veldvalidatie is noodzakelijk om de daadwerkelijke administratieve last accuraat te bepalen. De werkelijke kosten kunnen significant afwijken afhankelijk van:

- Bestaande administratieve systemen binnen ondernemingen
- Mate van digitalisering
- Complexiteit van de onderaannemingsketen

5. Fundamentele vraagstelling bij interventielogica

De fundamentele vraag moet worden gesteld of de interventielogica van de Pakjeswet, die sterk leunt op administratieve instrumenten zoals aanmelden, registreren en rapporteren, in essentie wel effectief is om de sociale wantoestanden in de sector te beteugelen. Hoewel deze verplichtingen bedoeld zijn om de transparantie te vergroten en de controle op werkomstandigheden te vergemakkelijken, plaatst de regulator BIPT uitdrukkelijk vraagtekens bij de doeltreffendheid en efficiëntie van deze wetgeving.

Controlestatistieken onderstrepen deze twijfel: zelfs na de invoering van de wet blijft ten minste één op de drie controles positief, wat aantoont dat de problemen van sociale dumping en fraude actueel en structureel blijven. Bijgevolg zullen wijzigingen in de administratieve verplichtingen – zoals de door de huidige regering voorgestelde vereenvoudigingen of de tijdelijke opschorting van de tijdsregistratie – weinig relevant zijn als zij de onderliggende oorzaken niet aanpakken.

De werkelijke problematiek wordt immers gedreven door economische asymmetrie, kleine marges en de grote druk op vergoedingen binnen complexe onderaannemingsketens. Hoewel administratieve vereenvoudigingen de overlast voor ondernemingen kunnen verlichten, dreigen ze hun doel voorbij te schieten omdat ze de fundamentele prikkels die sociale fraude in de hand werken ongemoeid laten. Het verleggen van de verplichtingen naar de autonome wet sociale en economische zaken brengt in die zin geen verandering aan het onderliggende probleem en de bijbehorende lasten.

8. Bronvermelding

Wetgeving

Wet van 17 december 2023 betreffende de werkomstandigheden van postpakketbezorgers (BS 26/04/2024)

Koninklijk besluit van 26 maart 2024 betreffende de coördinator en het waakzaamheidsplan

Wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Postwet)

BIPT-besluiten

Besluit BIPT betreffende rapportering pakketbezorging (8 oktober 2024)

Besluit BIPT betreffende kennisgevingsregels postdiensten (16 april 2024)

Rechtspraak

GwH nr. 103/2025 van 17 juli 2025 (beroep tot vernietiging pakjeswet)

Methodologie

DAV Handleiding 2024 (Standaard Kostenmodel)

Overige bronnen

BELparcel instructies rapportering

Methodologische toelichting minimumvergoeding pakketbezorgers